LICENCE 1 · DROIT

Droit constitutionnel

L'origine et la notion de l'État : éléments constitutifs, souveraineté, formes de l'État

Conception, rédaction et direction pédagogique : Éditions Lisân

Année universitaire 2026-2027

Cours complet · 7 leçons, exercices corrigés et lexique

Lisân Campus
Éditions Lisân

Sommaire

Introduction 3

Introduction : le droit constitutionnel 3

Chapitre 1 · L'origine de l'État 6

L'origine de l'État (1) : l'État, phénomène volontaire et le contrat social 6

L'origine de l'État (2) : l'État, phénomène naturel 8

Chapitre 2 · La notion de l'État 11

La notion de l'État (1) : les éléments sociologiques 11

La notion de l'État (2) : la souveraineté et la personnalité morale 13

Les formes de l'État (1) : l'État unitaire 15

Les formes de l'État (2) : l'État composé 18

Lexique 21

Ce document rassemble le cours de la matière tel qu'il est enseigné sur Lisân Campus : chaque leçon, ses encadrés et ses exercices avec leur corrigé. Il se lit en complément des leçons à écouter, des mini-exercices, des cartes de révision et de l'évaluation du parcours, sur lisan-campus.pages.dev.

Introduction

Introduction : le droit constitutionnel

« Quand chacun se fait justice, on ne fait pas de la justice : on nourrit le ressentiment. » Toute société a besoin de règles qui organisent le pouvoir et protègent chacun contre l'arbitraire : c'est l'objet du **droit constitutionnel**, branche du **droit public** placée au sommet de l'ordre juridique, puisque la **Constitution** est la norme suprême de l'État.

Naissance de l'expression et ses trois sens

L'expression **« droit constitutionnel »** apparaît une quinzaine d'années avant la Révolution française de 1789, au moment où s'aggrave la crise entre la Grande-Bretagne et ses colonies d'Amérique du Nord, qui deviennent les États-Unis (Déclaration d'indépendance de 1776, Constitution de 1787). Elle a été employée depuis dans **trois sens** :

1. un **droit**, une faculté qui appartient à une personne ou à une collectivité **en vertu de la Constitution** (par exemple le droit de vote) ;
2. un **ensemble de règles de droit**, de normes juridiques, qui se rattachent à la constitution d'un pays ;
3. une **discipline intellectuelle**, la science qui a pour objet l'étude des règles constitutionnelles.

Le droit constitutionnel a d'abord eu pour objet principal les **constitutions écrites**, sur le **modèle américain**. L'instabilité des institutions politiques françaises (une quinzaine de constitutions depuis 1791) lui a ensuite fait connaître de nombreuses vicissitudes et une mutation profonde. Les premières chaires d'enseignement sont créées en **Italie** (Ferrare, 1797), puis à **Paris** en **1834**, pour Pellegrino Rossi.

L'évolution du mot « État »

L'émergence du droit constitutionnel coïncide avec l'évolution des sens du mot **État**. Au **Moyen Âge**, il désignait la **condition juridique** d'une personne, ou un groupe caractérisé par cette condition (les « trois états » : clergé, noblesse, tiers état). À partir du **XVIe siècle**, sous l'influence italienne, notamment celle de **Machiavel** (*Le Prince*, écrit en 1513), le mot acquiert **deux significations nouvelles** :

- parfois l'**organisation politique** d'un pays, le pouvoir qui le gouverne ;
- parfois le **pays lui-même** ainsi gouverné. C'est ce sens qui deviendra primordial.

ORTHOGRAPHE

On écrit **l'État** avec une majuscule lorsqu'il s'agit de l'entité politique (l'État ivoirien), et **l'état** avec une minuscule lorsqu'il s'agit d'une situation (l'état civil, l'état de nature).

Définir le droit constitutionnel : trois objets

On ne peut plus se contenter de la définition de **Georges Burdeau** : « l'étude de la manière dont le pouvoir s'acquiert, s'exerce et se transmet ». Cet objet reste d'actualité, mais il ne suffit plus. Le droit constitutionnel moderne a deux autres objets : le **système normatif** et la **protection des**

droits et libertés. C'est par ce **triple objet**, **institutions, normes, libertés**, qu'il faut désormais le définir.

Objet	Contenu
1. Les institutions	L'organisation et le fonctionnement du pouvoir politique : l'État, le Président de la République, le Gouvernement, le Parlement, les juridictions, et leurs rapports.
2. Les normes	La Constitution, norme suprême, et la hiérarchie des normes qui en découle (Constitution, traités, lois, règlements), garantie par le contrôle de constitutionnalité.
3. Les libertés	La garantie des droits fondamentaux des citoyens face au pouvoir, protégés notamment par le juge constitutionnel (en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel).

Le premier objet reste l'étude des institutions. S'il y a une constante dans l'histoire de la vie politique, c'est son **institutionnalisation continue** : du chef absolu des premiers groupes humains, dont le pouvoir reposait sur son courage, son habileté ou sa sagesse, jusqu'aux parlements contemporains, légitimés par l'élection et soumis à des règles contraignantes.

> *L'institutionnalisation signifie la mise en place de structures et de mécanismes qui organisent et encadrent l'exercice du pouvoir et les luttes que sa conquête, son contrôle, sa défense suscitent. Des institutions politiques sont nées, et pour définir leurs rapports et la place des citoyens, un droit constitutionnel s'est développé.*

Deux approches de la matière

Approche	Ce qu'elle retient	Exemple
Formelle	Les règles contenues dans le texte de la Constitution, adoptées et révisées selon une procédure plus difficile que celle des lois ordinaires	La Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, révisée en 2020
Matérielle	Toutes les règles qui organisent le pouvoir politique, quelle que soit leur source	Les lois organiques, le règlement des assemblées, les coutumes constitutionnelles

CONSEIL DU COURS

« Au bout de l'effort, il y a le confort. » Un crédit d'enseignement correspond à environ **25 heures** de travail de l'étudiant : cours, travaux dirigés et travail personnel.

Exercice d'application

1. Donne les trois sens de l'expression « droit constitutionnel » et illustre chacun par un exemple. **2.** Pourquoi la définition de Burdeau ne suffit-elle plus ? **3.** Quelles sont les deux significations nouvelles du mot « État » à partir du XVIe siècle ?

CORRIGÉ

1. Un droit reconnu par la Constitution (le droit de vote) ; un ensemble de règles (les règles constitutionnelles ivoiriennes) ; une discipline (le cours de droit constitutionnel).

2. Elle ne vise que le pouvoir (comment il s'acquiert, s'exerce et se transmet). Le droit constitutionnel moderne étudie aussi les **normes** (la hiérarchie, le contrôle de constitutionnalité) et les **libertés**.

3. L'organisation politique d'un pays, et le pays lui-même ainsi gouverné.

Chapitre 1 · L'origine de l'État

L'origine de l'État (1) : l'État, phénomène volontaire et le contrat social

Il ne suffit pas de savoir reconnaître l'État : il faut aussi se demander **comment il est apparu**, comment les États se sont formés et comment les hommes ont accepté de leur obéir. Le pouvoir s'est d'abord manifesté dans la cellule naturelle qu'est la famille, puis dans le clan et la tribu ; mais **toute société soumise à un pouvoir n'est pas un État**. Pour certains auteurs, l'État est le produit de la **volonté des hommes** ; pour d'autres, il est né d'une **évolution naturelle**.

Section 1. L'État, phénomène volontaire : les théories du contrat social

Pour les théoriciens du **contrat social**, développé aux **XVIIe et XVIIIe siècles**, les hommes ont **créé consciemment** l'État : ils se sont associés de façon délibérée, pour des raisons et sous des formes que chaque auteur analyse différemment.

Auteur	L'état de nature	Le contrat et l'État qui en résulte
Thomas Hobbes (*Léviathan*, 1651)	Une « guerre de chacun contre chacun » : « l'homme est un loup pour l'homme »	Chacun renonce à sa liberté naturelle au profit d'un souverain, en échange de la **sécurité** : un pouvoir **absolu**, le Léviathan
Samuel Pufendorf (*Le Droit de la nature et des gens*, 1672)	Les hommes sont faibles et ont besoin les uns des autres	Un double pacte : s'associer, puis se soumettre à un gouvernement
John Locke (*Deux traités du gouvernement civil*, 1690)	Les hommes sont libres et égaux, mais leurs droits sont mal protégés	Un gouvernement **limité**, chargé de protéger les droits naturels (vie, liberté, propriété) ; le peuple peut résister s'il trahit sa mission
Jean-Jacques Rousseau (*Du contrat social*, 1762)	L'homme est naturellement bon et libre ; la société inégalitaire le corrompt	Chacun s'unit à tous sous la direction de la **volonté générale** : la **souveraineté du peuple**

La réflexion de **Rousseau** apparaît comme la plus riche ; c'est sur elle que s'appuie le cours.

§ 1. L'état de nature

Rousseau s'interroge sur l'origine des sociétés politiques. Comme ses prédécesseurs, il imagine qu'au départ les hommes vivent dans l'**état de nature** : aucun lien social n'existe entre eux, ils sont **libres et égaux**. *Du contrat social* (1762) s'ouvre sur ce constat : « **L'homme est né libre, et partout il est dans les fers.** »

Cette situation idyllique, où les hommes étaient bons, s'est transformée en une société pleine de tares, déjà décrite dans le *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes* (1755) : la distinction des riches et des pauvres, la propriété privée, la séparation des gouvernants et des gouvernés, du maître et de l'esclave ont perverti l'homme. Cette théorie, profondément révolutionnaire dans le contexte monarchique de l'époque, a un point de départ proche de celui de Marx :

> « *Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile.* » (Rousseau, *Discours sur l'inégalité*,

> 1755)

PIÈGE À ÉVITER

On écrit **l'état de nature**, avec une minuscule : le mot désigne une **situation**, celle où l'État n'existe pas encore. Écrire « l'État de nature » serait un contresens.

§ 2. Le contrat social

Par opposition à cette société corrompue, Rousseau pose les fondements d'une **société légitime et juste**. Elle est formée par une **convention**, par la **volonté unanime** d'individus libres et égaux : chacun s'aliène à toute la communauté, met en commun sa personne, ses droits, sa liberté, sa puissance et ses biens.

> « *Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale ; et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout.* » (*Du contrat social, livre I, chapitre 6*)

Ainsi naît un **corps moral et collectif**, le **corps politique** ou **État**, « par lequel chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même ». L'individu y retrouve sa liberté et l'égalité naturelle : l'**égalité**, car tous ont abandonné les mêmes droits ; la **liberté**, car toute oppression pèserait sur l'oppresseur comme sur les autres, puisqu'ils sont égaux : personne n'y a donc intérêt.

La société est gérée par la **volonté générale**, née de la **communion** des citoyens et **non de l'addition** de leurs volontés individuelles (la « volonté de tous »). Tournée vers l'intérêt commun, elle veut le bien du corps social tout entier, qui coïncide avec celui de chacun. Ainsi est réalisée la **liberté civile**, très supérieure à la liberté égoïste de l'état de nature. La volonté générale s'exprime par la **loi** : la Déclaration de 1789 le reprend (« La loi est l'expression de la volonté générale », article 6).

La force ne fait pas le droit

> « *Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir.* » (*Du contrat social, livre I, chapitre 3*)

Un pouvoir qui ne repose que sur la force tombe dès qu'une force plus grande apparaît. Pour durer, il doit être **légitime**, accepté comme juste par ceux qui obéissent.

POUR ALLER PLUS LOIN

La remarque « le vrai maître de l'esclave, c'est l'esclave lui-même » rejoint la thèse d'Étienne de **La Boétie**, *Discours de la servitude volontaire* (1576) : un tyran n'a de pouvoir que celui que lui donnent ceux qui acceptent de le servir. « Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libres. »

Exercice d'application

1. Corrige : « Avant les sociétés, les hommes vivaient dans l'État de nature. » **2.** Pour Hobbes et pour Rousseau, pourquoi les hommes quittent-ils l'état de nature ? **3.** Pourquoi, selon Rousseau, l'individu reste-t-il libre après le contrat social ?

CORRIGÉ

1. «l'**état** de nature», avec une minuscule: il s'agit d'une situation, celle où l'État n'existe pas encore.

2. Pour **Hobbes**, pour échapper à la guerre de tous contre tous: ils achètent la **sécurité** en se soumettant à un souverain absolu. Pour **Rousseau**, pour fonder une société juste où chacun, soumis à la **volonté générale**, n'obéit qu'à lui-même.

3. Parce que tous ont aliéné les mêmes droits: la loi, expression de la volonté générale, est l'œuvre de chacun; en lui obéissant, chacun obéit à lui-même. Il gagne même la **liberté civile**, supérieure à la liberté naturelle.

L'origine de l'État (2): l'État, phénomène naturel

Section 2. L'État, phénomène naturel

Pour d'autres auteurs, comme **Aristote** («**l'homme est un animal politique**»), la formation des États est l'aboutissement d'un **phénomène naturel**: l'État n'est pas le fruit de la volonté humaine, l'œuvre délibérée des hommes; **il s'impose**. Il apparaît de plusieurs façons.

§ 1. Au cours des âges

Lorsque les circonstances s'y prêtent, une **organisation permanente** de la société se met en place, sous l'autorité d'un homme ou d'une oligarchie, pour assurer l'ordre, administrer la population et régler la transmission du pouvoir. Une distinction entre **gouvernants et gouvernés** s'établit: subie au début peut-être, elle finit par être acceptée. La construction de l'État est lente, longue, fragile, car sujette à des retours en arrière: on passe de la **famille** au **clan**, puis du **village** à la **cité** (en grec, *polis*).

Étape	Ce qui se passe
Les cités grecques (VIe au IVe siècle avant J.-C.)	Premières manifestations de l'État; elles servent à **Platon** (*La République*: la cité naît des besoins des hommes, dont aucun ne se suffit à lui-même) et à **Aristote** (*La Politique*) pour penser la cité idéale; elles préfigurent l'État moderne.
L'Empire romain	Avec un changement d'échelle, l'État prend la forme d'un empire.
La séparation de la religion et de l'État	La religion tient longtemps une grande place dans l'État, jusqu'à ce que le christianisme proclame que la religion n'est plus l'État: «Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu».

§ 2. La naissance d'un nouvel État

Un nouvel État peut aussi naître **en quelques jours**:

- par la **conquête** ou la **violence**;
- par la **décomposition** d'une entité étatique préexistante (l'URSS en 1991, donnant naissance à quinze États);
- par la **décolonisation** d'un empire (la Côte d'Ivoire, indépendante le 7 août 1960).

À RETENIR

On ne saurait tracer un modèle unique de l'apparition des États. Mais celle-ci passe toujours par un **fait fondateur** ou une **succession d'étapes**, et ne résulte pas d'un engagement juridique.

Un exemple africain : Soundjata et la charte de Kouroukan Fouga

Après sa victoire de **Kirina** (1235) sur Soumaoro Kanté, **Soundjata Keïta** réunit les chefs du Manding à **Kouroukan Fouga**. La tradition rapporte qu'y fut proclamée en **1236** une charte qui organise le nouvel **Empire du Mali** : répartition des rôles entre les clans, règles de la vie commune, respect de la vie humaine. Transmise oralement par les griots, la **Charte du Manden** est inscrite depuis **2009** au patrimoine culturel immatériel de l'humanité (UNESCO).

LA QUESTION POSÉE EN COURS

Kouroukan Fouga ressemble à un pacte, donc au courant contractuel. Pourtant, Soundjata est lui-même **né dans un royaume**, le Manding : une organisation politique existait déjà. Le pacte n'a pas créé la société à partir de rien, il l'a **refondée** et étendue : les deux explications se combinent.

Comment trancher entre les deux courants ?

- Le **courant naturel** décrit bien la **formation historique** des États : aucun peuple n'a signé un contrat en sortant d'un état de nature.
- Le **courant contractuel** n'est pas un récit historique : c'est une **hypothèse** qui explique pourquoi le pouvoir est **légitime** et à quelles conditions on lui doit obéissance.
- Le droit constitutionnel moderne retient l'héritage du contrat : la **souveraineté appartient au peuple**, qui l'exerce par ses représentants et par le référendum, comme le proclame la Constitution ivoirienne.

LES AUTRES THÉORIES

D'autres théories expliquent l'État par la **force** (la domination d'un groupe sur un autre), par la **volonté divine** (le pouvoir de droit divin des monarchies) ou par l'**institution** (une idée d'œuvre commune, selon le doyen Hauriou).

Vocabulaire

Terme	Définition
Langue vernaculaire	La langue propre à une communauté, parlée dans la vie quotidienne : le baoulé, le bété, le sénoufo, le malinké. Les traditions comme Kouroukan Fouga se sont transmises dans ces langues.
Langue véhiculaire	La langue qui sert à communiquer entre des communautés de langues différentes : le dioula sur les marchés de Côte d'Ivoire.
Langue officielle	La langue des institutions et des lois : le **français** en Côte d'Ivoire.
Oligarchie	Gouvernement d'un petit groupe de personnes.
Polis	La cité grecque, communauté politique indépendante.

Exercice d'application

1. Classe ces auteurs : Aristote, Rousseau, Hobbes, Platon, Locke, Pufendorf. **2.** Cite trois façons dont un nouvel État peut naître, avec un exemple. **3.** En quoi l'exemple de Soundjata nuance-t-il l'opposition entre les deux courants ?

CORRIGÉ

1. Courant **contractuel** : Hobbes, Pufendorf, Locke, Rousseau. Courant **naturel** : Platon, Aristote.

2. La conquête ; la décomposition d'un État (l'URSS en 1991) ; la décolonisation (la Côte d'Ivoire en 1960).

3. Kouroukan Fouga est un pacte, mais conclu dans une société déjà organisée : le contrat **refonde** une organisation née de l'évolution naturelle.

Chapitre 2 · La notion de l'État

La notion de l'État (1) : les éléments sociologiques

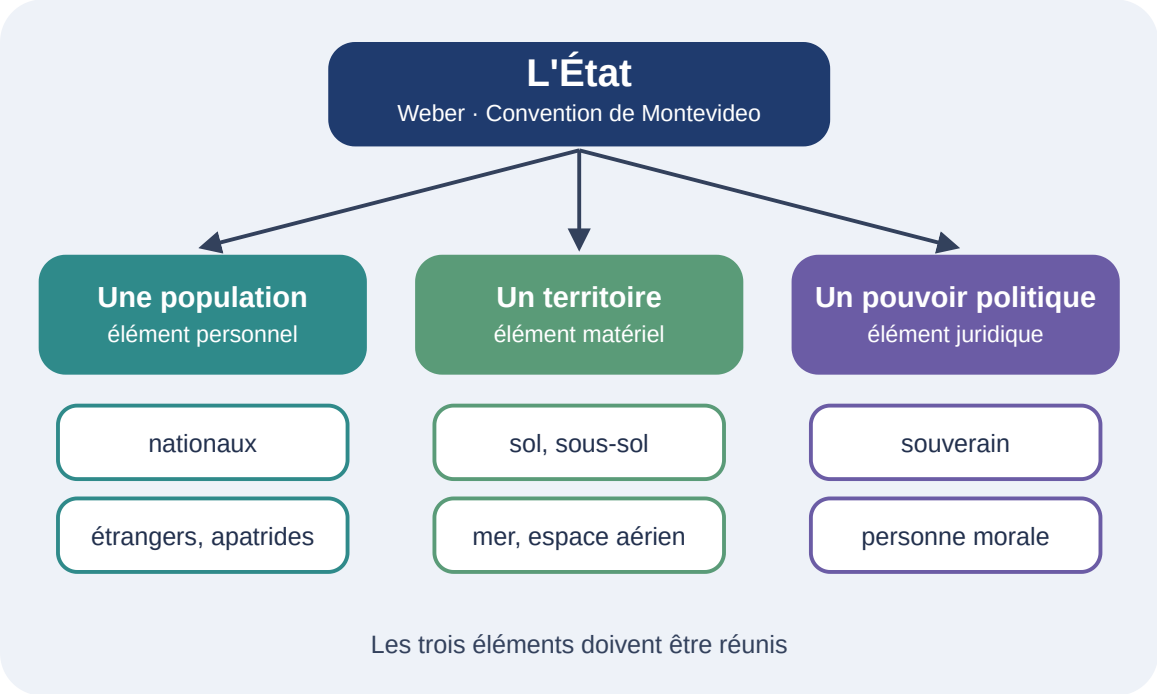
L'État est aujourd'hui la **forme normale** d'organisation des sociétés politiques. Il est à la fois **une idée et un fait**, une abstraction et une organisation : il n'a pas de réalité concrète, mais sa présence se sent dans la vie de tous les jours. C'est un **artifice** qui sert de support au pouvoir : il permet de fonder le pouvoir **en dehors de la personne des gouvernants**, qui l'exercent **au nom de l'État**. L'État est une **société organisée**.

Section 1. Les éléments constitutifs de l'État

Toutes les sociétés humaines ne forment pas un État. Dans l'analyse classique de **Max Weber**, il n'y a d'État que lorsque trois éléments sont réunis : **un pouvoir de contrainte, s'exerçant sur une population, rassemblée sur un territoire** (Weber parle du « monopole de la violence physique légitime »). Deux séries de considérations permettent d'identifier l'État : l'une **sociologique**, l'autre **juridique**.

§ 1. Les éléments sociologiques de l'État

Au regard de ces éléments, l'État se définit comme **l'organisation d'une collectivité humaine vivant sur un territoire donné autour d'un pouvoir politique**. Trois éléments doivent être **nécessairement et cumulativement** réunis : une **population**, un **territoire**, un **pouvoir politique**. La Convention de Montevideo (1933) retient la même définition en droit international.



Les éléments constitutifs de l'État

A. La population, élément personnel

Il ne peut y avoir d'État sans **population**, c'est-à-dire sans individus sédentaires rattachés à un État. La population a longtemps été confondue avec la **nation** : un groupement humain dans leq-

uel les individus se sentent unis par des liens à la fois matériels et spirituels, et se conçoivent comme différents des autres groupements nationaux. Deux conceptions de la nation se sont opposées, et ont été à l'origine de plusieurs guerres.

	Conception objective (allemande)	Conception subjective (française)
Ce qui fait la nation	Des éléments **objectifs**, déterminés : la géographie, la langue, la religion, et même la race	À côté des éléments objectifs, la **volonté de vivre ensemble**, le « vouloir-vivre collectif »
Auteurs et moments	Le romantisme allemand ; elle atteint son paroxysme sous le IIIe Reich, à partir de 1933, avec l'identification de la nation à la race et l'élimination des « non-nationaux »	Ernest **Renan**, *Qu'est-ce qu'une nation ?* (1882) : la nation est « un plébiscite de tous les jours »
Facteurs	Ce que l'on est à la naissance	Les souvenirs communs, la communauté d'intérêts économiques, le sentiment de parenté spirituelle

Le **sentiment national** se construit souvent par rapport aux autres groupes, par le sentiment d'en être différent. L'unité de la nation conduit à assimiler l'État à la nation, d'où la question : **toute nation doit-elle avoir un État ?** Le **principe des nationalités**, développé à partir de la Révolution française, répond que toute nation a droit à devenir un État ; il rejoint l'idée de **souveraineté nationale**. Il a pris la forme du **droit des peuples à disposer d'eux-mêmes**, inscrit dans la **Charte des Nations unies** (article 1er, paragraphe 2), et a joué un grand rôle dans la **décolonisation** après la Seconde Guerre mondiale, sous la forme du droit à l'autodétermination.

Si la nation a souvent précédé l'État, elle ne lui correspond pas toujours : une nation peut être **écartelée entre plusieurs États** (le peuple kurde, réparti entre plusieurs pays). En **Afrique**, on observe une **dissociation entre la nation et l'État** : l'esprit national s'affirme face à l'étranger, mais à l'intérieur de l'État prédominent souvent des facteurs tribaux, régionaux ou religieux, héritage de frontières tracées par la colonisation.

Nationaux, étrangers, apatrides

Catégorie	Définition
National	Personne rattachée à l'État par le lien juridique de la **nationalité**
Étranger	Personne qui a la nationalité d'un autre État
Apatride	Personne qui n'a **aucune** nationalité

La **nationalité** est le **lien juridique** de rattachement d'une personne à un État, qui fait d'elle un national. En Côte d'Ivoire, le Code de la nationalité (1961) attribue la nationalité d'origine principalement par la **filiation** (droit du sang), critère objectif ; la naturalisation, fondée sur la volonté de rejoindre la communauté nationale, relève plutôt de la conception subjective. Le cours invite à réfléchir à la place, entre ces deux conceptions, du débat sur l'« ivoirité » des années 1990.

B. Le territoire, élément matériel

Le **territoire** est la partie de l'espace géographique qui appartient à l'État : l'espace sur lequel l'autorité politique exerce son pouvoir. Sans territoire, le pouvoir de l'État ne peut s'exercer. Il peut être discontinu (les **archipels**, comme les Philippines) ; certains États sont entièrement **enclavés**

dans un autre (le **Vatican** dans Rome, le Lesotho dans l'Afrique du Sud). La **taille** importe peu : le Vatican est un État comme le Brésil.

Face au danger des revendications territoriales, causes fréquentes de guerres, de nombreuses constitutions posent le principe de l'**intégrité du territoire** et interdisent d'en abandonner une partie ; en Afrique, l'Organisation de l'unité africaine a consacré en **1964** (résolution du Caire) l'**intangibilité des frontières** héritées de la colonisation.

Composante	Contenu
Espace terrestre	Le sol, délimité par les frontières
Sous-sol	Les ressources du sous-sol (pétrole, or, minerais)
Espace maritime	Les eaux intérieures et la mer territoriale, jusqu'à 12 milles marins des côtes (Convention de Montego Bay, 1982), où l'État est souverain ; au-delà, une zone économique exclusive pour l'exploitation des ressources
Espace aérien	L'espace qui surplombe le territoire terrestre et la mer territoriale

C. Le pouvoir politique

Pour que l'État existe, il faut encore que le comportement de la population sur le territoire soit **ordonné par un pouvoir politique**, capable de commander et de se faire obéir. Ce troisième élément est aussi l'**élément juridique** de l'État, étudié dans la leçon suivante.

Exercice d'application

1. Une tribu nomade, organisée autour d'un chef, forme-t-elle un État ? **2.** Oppose les conceptions allemande et française de la nation. **3.** Quelle est la situation juridique d'une personne née en Côte d'Ivoire de parents étrangers, qui n'a aucune nationalité ?

CORRIGÉ

1. Non : il lui manque un **territoire** fixe. Les trois éléments (population, territoire, pouvoir politique) doivent être réunis.

2. La conception **objective** (allemande) fonde la nation sur des données imposées (langue, religion, race) ; la conception **subjective** (française, Renan) ajoute la volonté de vivre ensemble, « un plébiscite de tous les jours ».

3. C'est un **apatride** : il ne bénéficie d'aucun lien de nationalité.

La notion de l'État (2) : la souveraineté et la personnalité morale

§ 2. Le pouvoir politique organisé, élément juridique de l'État

L'État a deux caractéristiques juridiques : le pouvoir qui s'y exerce est **souverain**, à l'égard des autres États comme à l'intérieur du territoire ; et l'État est une **personne juridique**, grâce à la théorie de la **personnalité morale**.

A. L'État et la souveraineté

L'État doit exercer sur son territoire une **autorité politique exclusive**, appelée **souveraineté**. Elle implique l'absence de toute subordination à l'égard d'autres États, en dehors des limitations **librement acceptées** (un traité, par exemple), ce qui distingue l'État souverain des **protectorats** de l'époque coloniale. L'État dispose ainsi de la **«compétence de sa compétence»** : il fixe lui-même l'étendue de ses pouvoirs.

La souveraineté a été théorisée par **Jean Bodin** dans *Les Six Livres de la République* (**1576**) : elle signifie **indépendance absolue**. L'État souverain est affranchi de tout autre pouvoir ; la souveraineté est **absolue, perpétuelle et indivisible**. Elle comprend le pouvoir d'édicter des règles de droit sans dépendre de règles extérieures et supérieures : l'État rédige la Constitution et les lois.

Souveraineté interne (nationale)	Souveraineté externe (internationale)
L'État commande à tous sur son territoire : aucune autorité ne lui est supérieure à l'intérieur	L'État est indépendant des autres États : il n'est soumis qu'aux engagements qu'il a acceptés ; tous les États sont égaux en droit
Exemple : seul l'État ivoirien fait les lois applicables en Côte d'Ivoire	Exemple : la Côte d'Ivoire est membre de l'ONU au même titre que les grandes puissances

Une question essentielle se pose alors : **comment l'État peut-il être soumis au droit, puisque c'est lui qui le crée ?** Une conception absolue de la souveraineté conduirait à penser qu'il ne peut être lié par ses propres règles. La réponse moderne est l'**État de droit** : l'État accepte de se soumettre au droit qu'il a créé (théorie de l'**autolimitation**, de Jellinek), sous le contrôle des juges, notamment du juge constitutionnel.

AUJOURD'HUI

La souveraineté reste utile à l'existence de l'État et à l'exercice du pouvoir. Mais les lois du marché, les contraintes économiques et financières et la **mondialisation** lui donnent une allure nouvelle : l'État ivoirien partage par exemple sa monnaie au sein de l'UEMOA et applique le droit des affaires de l'OHADA.

B. L'État, personne morale : la définition juridique de l'État

Le pouvoir politique, troisième élément de l'État, est assimilé à la **puissance publique**. Par une difficulté de langage, cette puissance publique est elle-même parfois appelée « État » : le même mot désigne l'ensemble et un élément de l'ensemble. L'État, au sens de puissance publique, est une organisation dotée de la **personnalité morale**, **distincte de la personne physique des gouvernants** : une entité abstraite, distincte de ceux qui parlent en son nom.

La personnalité morale donne une existence et une capacité juridiques à des groupements qui poursuivent un but commun. Elle existe en **droit privé** (sociétés, associations) comme en **droit public** (État, collectivités territoriales). Elle confère à l'État des **droits**, lui impose des **obligations** et lui permet d'assumer des **responsabilités**.

Conséquence	Exemple
La continuité de l'État	Les engagements pris par un gouvernement (traités, emprunts) obligent ses successeurs
Un patrimoine propre	Les biens publics appartiennent à l'État, non aux dirigeants
La responsabilité de l'État	L'État peut être condamné à réparer un dommage causé par ses services

POUR COMPRENDRE

L'État est une personne abstraite : les dirigeants passent, l'État demeure. Il agit par le **droit** et non par sentiment. C'est le sens de la formule entendue en cours : «**l'État n'a pas d'état d'âme**».

Exercice d'application

1. Que signifie la « compétence de la compétence » ? **2.** Donne les trois caractères de la souveraineté selon Bodin. **3.** Un nouveau président refuse de rembourser un emprunt contracté par son prédécesseur au nom de l'État. Le peut-il ?

CORRIGÉ

1. L'État souverain détermine lui-même l'étendue de ses compétences ; aucune autorité extérieure ne la lui fixe.

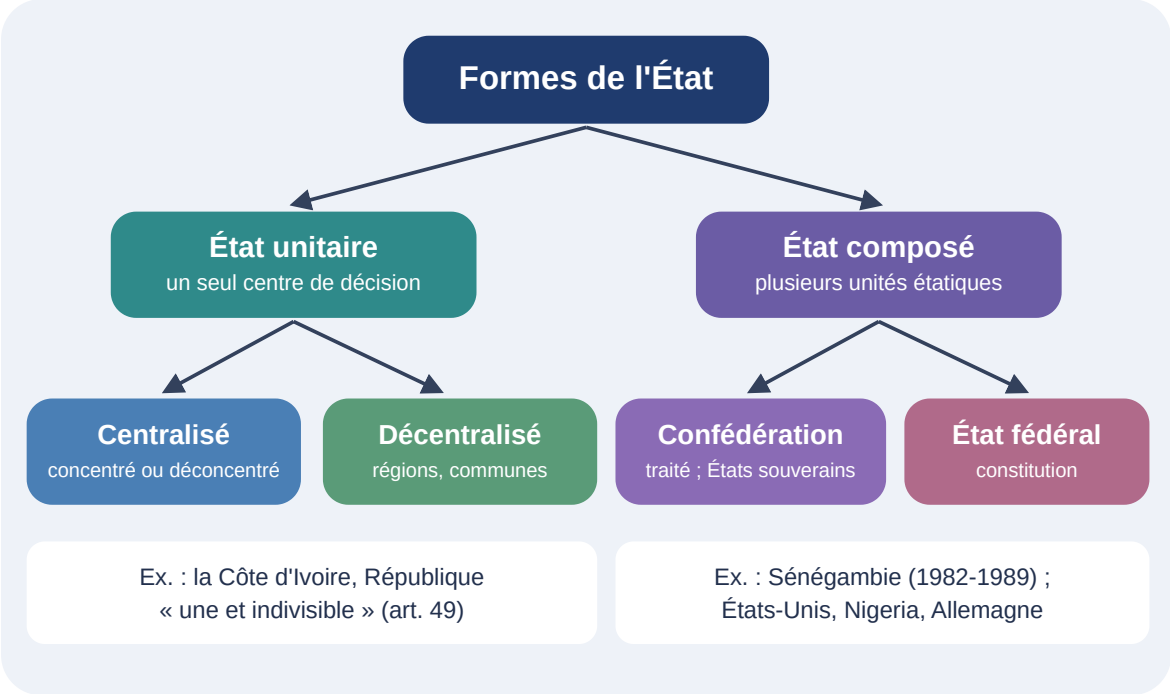
2. Absolue, perpétuelle et indivisible.

3. Non : l'emprunt a été contracté par l'**État**, personne morale distincte des gouvernants. En vertu de la **continuité de l'État**, ses engagements obligent les gouvernements successifs.

Les formes de l'État (1) : l'État unitaire

Section 2. Les différentes formes d'États

Il ne faut pas confondre la **forme du gouvernement** et la **forme de l'État**. La forme du gouvernement dépend du nombre de titulaires du pouvoir et de la manière dont ils sont désignés (monarchie, république, régime présidentiel ou parlementaire). La forme de l'État, elle, renvoie à la **structure du pouvoir étatique** : la forme de l'ordre juridique, l'espace où ses normes s'appliquent et la manière dont elles sont posées. On distingue l'**État à structure simple** (unitaire) de l'**État à structure composée** ou complexe.



Les formes de l'État

§ 1. L'État unitaire

A. Définition

L'État unitaire repose sur une idée simple : l'**unité de la structure de l'État**. Il a **un seul centre de décision politique** ; il n'existe qu'**une seule catégorie de lois**, issues de l'État et applicables sur tout le territoire. Cette unité n'empêche pas l'existence de règles valables sur une portion du territoire, comme les **arrêtés préfectoraux ou municipaux**. L'État unitaire est **indivisible** : le pouvoir politique est un et ne se partage pas.

> « *La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible. Elle est laïque, démocratique et sociale…* » (*Constitution du 8 novembre 2016, article 49*)

Cette indivisibilité, déjà proclamée par les constitutions ivoiriennes antérieures, se traduit par une quadruple unité : tous les citoyens sont soumis à la **même constitution**, aux **mêmes lois**, au **même gouvernement** et aux **mêmes tribunaux**. L'État unitaire est la forme d'État la plus répandue ; la très grande majorité des États africains l'ont adoptée. Il peut être **centralisé** ou **décentralisé**.

B. L'organisation de l'État unitaire

1. La centralisation

Dans l'État **centralisé**, toutes les décisions, politiques et administratives, proviennent du **pouvoir central**. Deux modèles existent en théorie :

- la **concentration** : le pouvoir central est directement en relation avec la population, sans aucun relais, même pour appliquer les décisions. Un tel État n'est pas viable : il paralyserait l'appareil de l'État et allongerait les délais d'application des décisions ;

- la **déconcentration** : un aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État. Des autorités **nommées** par le pouvoir central, dans les circonscriptions administratives, reçoivent un pouvoir de décision pour son compte.

> *« C'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche. » (Odilon Barrot, homme politique français du XIXe siècle, à propos de la déconcentration)*

Les autorités déconcentrées restent soumises au **pouvoir hiérarchique** du pouvoir central : sur leurs **actes** (pouvoir d'**instruction** ou d'injonction, pouvoir de **réformation** et d'annulation) et sur leurs **personnes** (nomination, mutation, révocation). Elles sont un relais, une courroie de transmission entre le gouvernement et les citoyens. En Côte d'Ivoire : le **préfet de région**, le **préfet de département**, le **sous-préfet**.

2. La décentralisation

La **décentralisation** est la reconnaissance de **collectivités** distinctes de l'État, dotées elles aussi de la **personnalité morale** et d'une **autonomie** juridique et financière. Ces entités ne sont là que pour créer et gérer des services publics et faire œuvre d'administration, **non pour faire des lois** ; elles n'ont pas la compétence de leur compétence. En Côte d'Ivoire, les collectivités territoriales sont les **régions** et les **communes** (Constitution de 2016, article 170).

Principe de la décentralisation	Contenu
La loi	La loi détermine l'organisation et les compétences des collectivités
L'élection	Les organes des collectivités sont élus par les citoyens (conseil municipal et maire, conseil régional et président de région)
La personnalité juridique	Chaque collectivité a un budget et des biens propres
La tutelle	Le pouvoir central contrôle la légalité de leurs actes, sans leur donner d'ordres

	Déconcentration	Décentralisation
Qui décide ?	Un agent de l'État, nommé	Un organe de la collectivité, élu
Personnalité morale	Non : il agit au nom de l'État	Oui : la collectivité a sa propre personnalité
Contrôle	Pouvoir hiérarchique (ordres, réformation)	Tutelle (contrôle de légalité)
Exemple ivoirien	Le préfet, le sous-préfet	La commune, la région

Exercice d'application

1. Le préfet de Bouaké et le maire de Bouaké relèvent-ils du même mode d'organisation ? **2.** La Côte d'Ivoire est-elle un État unitaire ? Justifie. **3.** Explique la formule d'Odilon Barrot.

CORRIGÉ

1. Non. Le **préfet** est nommé par le pouvoir central et lui est subordonné : c'est la **déconcentration**. Le **maire** est élu et dirige une collectivité dotée de la personnalité morale : c'est la **décentralisation**.

2. Oui : l'article 49 de la Constitution proclame la République « une et indivisible » ; il n'y a qu'une constitution, un législateur et un gouvernement. Elle est un État unitaire **déconcentré et décentralisé**.

3. Avec la déconcentration, c'est toujours l'État (le marteau) qui décide, mais par des agents plus proches des citoyens (le manche raccourci).

Les formes de l'État (2) : l'État composé

§ 2. L'État composé ou à structure complexe

L'État composé réunit **plusieurs unités étatiques**, quel que soit leur nom. Il en existe deux formes, dont l'une ne donne pas vraiment naissance à un État nouveau, mais à une **structure interétatique** : la confédération.

A. La confédération d'États

La **confédération** est une **association d'États** créée par un **traité international** (le pacte confédéral), qui décident d'exercer en commun et de tenter d'unifier leur politique dans divers domaines (défense, diplomatie). Elle est donc **contractuelle** : modifier ses compétences suppose de réviser le traité. Les populations ne sont pas représentées dans un parlement : des représentants des États se réunissent dans une **conférence** (ou diète), qui décide en principe à l'**unanimité**. Ses décisions ne s'exécutent sur le territoire de chaque État qu'avec son accord, car **chaque État membre conserve sa personnalité et sa souveraineté**. Elle est cependant plus qu'une simple alliance.

En Afrique, la **Confédération de Sénégambie**, entre le Sénégal et la Gambie, créée par un traité de décembre 1981 et entrée en vigueur en février 1982, a été paralysée après quelques années puis dissoute en **1989**. Dans la pratique, une confédération **se dissout** ou **se transforme en État fédéral** : les États-Unis en 1787, la Suisse en 1848, l'Allemagne en 1871. Elle n'a été jusqu'ici qu'une **solution transitoire**, qui pourrait constituer une étape vers l'unité européenne, arabe ou africaine.

B. L'État fédéral

L'**État fédéral** est composé d'entités dont le nom varie (**États fédérés** aux États-Unis et au Nigeria, **cantons** en Suisse, **Länder** en Allemagne). Elles ont les apparences d'un État (constitution, parlement, gouvernement, tribunaux), mais sont **privées de la souveraineté externe** (pas de relations directes avec l'étranger) et leurs compétences sont **limitées** par la Constitution fédérale : leur souveraineté interne est elle-même réduite. **Les États fédérés ne sont donc pas de véritables États.** L'État fédéral naît d'une **constitution**, et non d'un traité.

Mode de formation	Principe	Exemples
Fédéralisme par association (ou intégration)	Des États indépendants s'unissent et créent un État fédéral	Les États-Unis (1787), la Suisse (1848)
Fédéralisme par dissociation (ou ségrégation)	Un État unitaire se transforme en État fédéral en donnant de l'autonomie à ses composantes	La Belgique (1993), le Nigeria

Les trois principes du fédéralisme

Selon l'analyse de Georges Scelle, l'État fédéral repose sur trois principes, ou « lois » : l'**autonomie**, la **participation** et la **superposition**.

1. Le principe d'autonomie

Les entités fédérées disposent de leurs propres institutions et de leurs propres compétences, que la fédération ne peut leur retirer : leur **autonomie est garantie par la Constitution fédérale**. La répartition des compétences peut se faire de trois façons :

- les entités fédérées ont la **compétence de principe** et la fédération une **compétence d'attribution** (les matières énumérées par la Constitution), comme aux États-Unis ;
- à l'inverse, la compétence de principe revient aux organes fédéraux et les entités fédérées ont des compétences d'attribution ;
- un système de **compétences concurrentes**, où les deux niveaux interviennent sur les mêmes matières selon une répartition fixée.

Quel que soit le mode choisi, certaines matières relèvent toujours des organes fédéraux : les **affaires étrangères**, la **monnaie**, la **défense**. Un **juge constitutionnel** veille au respect de l'autonomie des entités fédérées (la Cour suprême aux États-Unis, la Cour constitutionnelle fédérale en Allemagne).

2. Le principe de participation

Les entités fédérées **participent** aux décisions de la fédération, notamment par le **bicamérisme** (ou bicaméralisme), caractéristique essentielle du fédéralisme. Le parlement fédéral comprend deux chambres :

- une chambre qui représente la **population** de tout l'État (aux États-Unis, la Chambre des représentants, élue en proportion de la population) ;
- une chambre qui représente les **entités fédérées**, sur une base **égalitaire** (aux États-Unis, le Sénat : deux sénateurs par État, quelle que soit sa taille).

La participation est utile à la préservation de l'autonomie : les entités fédérées défendent elles-mêmes leurs intérêts dans les décisions communes.

3. Le principe de superposition ou de suprématie

Malgré sa structure complexe, l'État fédéral est **un État**, et non une juxtaposition d'États souverains. Deux ordres juridiques se superposent, et l'**ordre juridique fédéral** est l'ordre de référence : c'est par rapport à la **Constitution fédérale** que s'organisent les entités fédérées, et le droit fédéral l'emporte sur le leur. Au sommet se trouvent un **parlement fédéral**, un **exécutif fédéral** et une

juridiction constitutionnelle suprême. L'État fédéral fonctionne sous le sceau de l'**unité** : un territoire, une population, un pouvoir souverain.

À RETENIR

Le fédéralisme a un **double visage** : il est **unitaire** quand on considère la fédération, et **composé** quand on considère la variété des États membres, qui ont chacun leur territoire, leur population et leur organisation politique.

	Confédération	État fédéral
Acte fondateur	Un traité international	Une constitution
Souveraineté	Conservée par chaque État membre	Appartient à l'État fédéral
Organe commun	Une conférence de représentants des États, à l'unanimité	Un parlement à deux chambres, un exécutif et un juge fédéraux
Effet des décisions	Seulement avec l'accord de chaque État	Directement applicables aux citoyens
Droit de sortie	Oui	Non
Exemple	La Sénégambie (1982-1989)	Les États-Unis, le Nigeria, l'Allemagne

Exercice d'application

1. La Confédération de Sénégambie était-elle un État ? **2.** Pourquoi les États fédérés ne sont-ils pas de véritables États ? **3.** Au Sénat américain, la Californie et le Wyoming ont chacun deux sénateurs. Quel principe du fédéralisme cela illustre-t-il ?

CORRIGÉ

1. Non : c'était une **association d'États** créée par un traité ; le Sénégal et la Gambie restaient souverains.

2. Ils n'ont pas de **souveraineté externe** et leurs compétences sont limitées par la Constitution fédérale, à laquelle ils sont soumis.

3. Le **principe de participation** : les entités fédérées sont représentées à égalité dans une chambre du parlement fédéral.

Lexique

Les notions essentielles de la matière, par ordre alphabétique.

Apatride
Personne qui n'a aucune nationalité

Burdeau
Le droit constitutionnel, « étude de la manière dont le pouvoir s'acquiert, s'exerce et se transmet »

Confédération
Association d'États par traité ; chacun reste souverain

Contrat social
L'État naît d'une convention : Hobbes, Pufendorf, Locke, Rousseau

Décentralisation
Collectivités élues, dotées de la personnalité morale, sous tutelle : la commune

Déconcentration
Agents nommés, soumis au pouvoir hiérarchique : le préfet

Droit constitutionnel
Droit public des institutions, des normes et des libertés

État (définition)
Organisation d'une collectivité humaine sur un territoire autour d'un pouvoir politique

état de nature
Situation imaginée de l'humanité avant toute société politique

État fédéral
Union d'entités fédérées par une constitution ; autonomie, participation, superposition

État unitaire
Un seul centre de décision politique, une seule catégorie de lois

État, phénomène naturel
Aristote : famille, clan, village, cité ; l'État s'impose

Institutionnalisation
Mise en place de structures qui organisent et encadrent l'exercice du pouvoir

Kouroukan Fouga
Charte du Manden proclamée sous Soundjata Keïta (1236)

Machiavel
Le Prince (1513) : l'État, organisation politique et pays gouverné

Nation (conception allemande)
Objective : langue, religion, race, géographie

Nation (conception française)
Subjective : le vouloir-vivre collectif (Renan)

Nationalité
Lien juridique qui rattache une personne à un État

Personnalité morale de l'État
L'État est distinct des gouvernants : continuité, patrimoine, responsabilité

Sens formel / matériel
Texte de la Constitution / toutes les règles qui organisent le pouvoir

Souveraineté (Bodin, 1576)
Absolue, perpétuelle et indivisible ; compétence de la compétence

Territoire
Sol, sous-sol, espace maritime, espace aérien

Trois sens de l'expression
Un droit reconnu par la Constitution ; un ensemble de règles ; une discipline

Volonté générale
Volonté du peuple tourné vers l'intérêt commun, née de la communion des citoyens